

[별표 6] <개정 2017. 1. 6.>

**화물자동차 운송가맹사업의 행정처분의 세부 기준** (제41조의9 관련)

| 위 반 행 위                                                                                | 해 당 조 문                 | 처 분 내 용                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1. 삭제 <2014.9.19.>                                                                     |                         |                                              |
| 2. 차고지와 지방자치단체의 조례로 정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우                                       | 제21조제3호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(5일)                              |
| 2의2. 최대적재량 1.5톤 이하의 화물자동차가 주차장, 차고지 또는 지방자치단체의 조례로 정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우        | 제21조제4호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(5일)                              |
| 3. 신고한 운임 및 요금 또는 화주와 합의된 운임 및 요금이 아닌 부당한 운임 및 요금을 받은 경우                               | 제21조제5호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(10일)                             |
| 4. 화주로부터 부당한 운임 및 요금의 환급을 요구받고 환급하지 않은 경우                                              | 제21조제6호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(30일)                             |
| 5. 신고한 운송가맹약관을 준수하지 않은 경우                                                              | 제21조제7호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(20일)                             |
| 6. 사업용 화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 알아보기 쉽도록 그 운송가맹사업자의 명칭을 표시하지 않은 경우                             | 제21조제8호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(10일)                             |
| 7. 화물자동차 운전자의 취업 현황 및 퇴직 현황을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우                                      | 제21조제9호 및 제41조의11       | ○ 위반차량 운행정지(10일)                             |
| 8. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보험이나 공제사업에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우 | 제 21 조 제 10 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 위반차량 운행정지(20일)<br>○ 2차: 위반차량 운행정지(30일) |
| 9. 적재물배상보험등에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입                                             | 제 21 조 제 11 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 위반차량 운행정지(20일)                         |

|                                                                                                                                                   |                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우                                                                                                                           |                         | ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)                                                 |
| 10. 「자동차관리법」에 따른 검사를 받지 않고 화물자동차를 운행한 경우                                                                                                          | 제 21 조 제 12 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 위반차량 운행정지(20일)<br>○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)                         |
| 11. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장·고정장치 등을 하지 않고 운행한 경우                                                                                                | 제 21 조 제 13 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 위반차량 운행정지(15일)<br>○ 2차: 위반차량 운행정지(20일)<br>○ 3차: 위반차량 운행정지(30일) |
| 12. 화물자동차 운전자에게 차 안에 화물 운송 종사자격증명을 게시하지 않고 운행하게 한 경우                                                                                              | 제 21 조 제 14 호 및 제41조의11 | ○ 위반차량 운행정지(10일)                                                     |
| 13. 삭제 <2014.11.28.>                                                                                                                              |                         |                                                                      |
| 14. 화물자동차 운전자에게 「자동차안전 기준에 관한 규칙」 제54조제2항에 따른 최고속도 제한장치 또는 같은 규칙 제56조에 따른 운행기록계가 설치된 운송사업용 화물자동차를 해당 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 않는 상태에서 운행하도록 한 경우      | 제 21 조 제 16 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 위반차량 운행정지(10일)<br>○ 2차: 위반차량 운행정지(15일)                         |
| 15. 법 제59조에 따라 실시하는 운수종사자에 대한 교육을 이수하는데 필요한 조치를 하지 않은 경우                                                                                          | 제 21 조 제 17 호 및 제41조의11 | ○ 사업 일부정지(10일)                                                       |
| 16. 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 구난형 특수자동차를 사용하여 고장·사고차량을 운송하는 운송가맹사업자가 고장·사고차량 소유자 또는 운전자의 의사에 반하여 구난을 지시하거나 구난한 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. | 제 21 조 제 20 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 사업 전부정지(10일)<br>○ 2차: 사업 전부정지(20일)<br>○ 3차: 사업 전부정지(30일)       |

|                                                                                                                                                         |                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 가. 고장·사고차량 소유자 또는 운전자가 사망·중상 등으로 의사를 표현할 수 없는 경우<br>나. 교통의 원활한 흐름 또는 안전 등을 위하여 경찰공무원이 차량의 이동을 명한 경우                                                     |                         |                                                                |
| 17. 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 구난형 특수자동차를 사용하여 고장·사고차량을 운송하는 운송가맹사업자가 구난 작업 전에 차량의 소유자 또는 운전자에게 구두 또는 서면으로 총 운임·요금을 통지하지 않거나 소속 운수종사자로 하여금 통지하도록 지시하지 않은 경우 | 제 21 조 제 21 호 및 제41조의11 | ○ 위반차량 운행정지(10일)                                               |
| 18. 운수종사자에게 제21조제23호에 따른 휴게시간을 보장하지 않은 경우                                                                                                               | 제 21 조 제 23 호 및 제41조의11 | ○ 1차: 사업 전부정지(10일)<br>○ 2차: 사업 전부정지(20일)<br>○ 3차: 사업 전부정지(30일) |

#### 비고

- 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 부과기준은 최근 1년(제9호의 경우에는 2년)간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 비고 제1호에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(비고 제1호에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.